STAATSMINISTERIUM
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ,
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT

Freistaat
SACHSEN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 10 05 10 | 01075 Dresden

Photodesign
Cornelia & Ramon Dörr
Eisenstuckstraße 5A
09114 Chemnitz

Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Dr. Martina Wohlan

Durchwahl
Telefon +49 351 564-25102
Telefax +49 351 564-25004

martina.wohlan@
smekul.sachsen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
13. April 2023

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
51-0127/183/9

Dresden,
15. Mai 2023

Energieversorgung.
Sachsen.de
Plattform. Ansprechpartner. Information.

Cornelia & Ramon Dörr - Abholzung Lichtenwalde

Sehr geehrte Frau Dörr,

ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 13. April 2023 an Herrn Staatsminister Günther. Dieser hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Der von Ihnen in Ihrer E-Mail erwähnte Vorgang ist hier bei uns im Haus bekannt und wurde fachaufsichtlich von der Landesdirektion Sachsen (LDS) als Obere Naturschutzbehörde und auch durch unser Haus als oberste Naturschutzbehörde begleitet.

Darüber hinaus stand die LDS und unser Haus ab Frühjahr 2022 auch mit den anerkannten Naturschutzvereinigungen im intensiven Austausch.
Bei dem in Rede stehenden Vorgang ist zwischen drei Komplexen zu differenzieren:

- Förmlich beantragte, von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen (UNB) gebilligte und bereits abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Frühjahr 2022;

- Maßnahmen, die im Herbst 2022 förmlich beantragt wurden, zu denen das Verwaltungsverfahren sowie die fachaufsichtliche Überprüfung noch nicht abgeschlossen sind, die jedoch ohne Billigung der LDS teilweise in Angriff genommen wurden; hier sind sämtliche Maßnahmen aufgrund der fachaufsichtlichen Überprüfung bis zu deren Beendigung gestoppt;

- jüngste Maßnahmen am Kaulhübel und am Schlossberg zur unabweisbaren Verkehrssicherung zur Abwehr von Leib-und Lebensgefahren.

Zutreffend ist, dass bei allen Maßnahmen der Bezug zur FFH-Thematik gegeben ist und es entsprechender Prüfungen bedarf.

Hinsichtlich des Vorgehens der UNB zu Jahresbeginn 2022 und der für den Jahresbeginn 2023 beantragten Maßnahmen laufen derzeit die fachaufsichtlichen Prüfungen als umfassende Betrachtung, ob hier das behördliche Handeln zu kritisieren ist. Bei den von Ihnen angesprochenen aktuellen Maßnahmen am Kaulhübel und am Schlossberg dagegen handelt es sich um Maßnahmen der unverzüglichen Gefahrenabwehr im Rahmen

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden

www.smekul.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 6, 7, 8, 13

Besucheradresse:
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Erfüllung der Informationspflichten nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung auf www.smekul.sachsen.de

2023/26510

der Verkehrssicherung. Hier wurde aufgrund der Eilbedürftigkeit in einem Vor-Ort-Termin, an welchem Vertreter der unteren und oberen Naturschutzbehörde, der unteren und oberen Forstbehörde, des Forstbezirks sowie der Waldeigentümer teilnahmen, fachlich Folgendes festgestellt:

- dass der dortige Waldbestand, welcher sich auf einem Steilhang befindet, hochgradig geschädigt ist,

- vor allem die Buchen teilweise abgestorben, teilweise stark geschwächt, oft innen hohl sind und daher die akute Gefahr besteht, dass diese auf die unterhalb des Hanges liegenden Wohnhäuser und die öffentlich gewidmete Straße fallen können;

- dass aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Buchen, der besonderen Eigenschaften dieser Baumart (Wegbrechen der Kronen, in sich zusammenbrechen etc.) und die zu beachtenden Arbeitsschutzregelungen das angewandte Fällverfahren (Abseilen eines Harvesters durch zwei Bagger von oben), die einzige Möglichkeit darstellte und

- insbesondere ein motormanueller Zugriff auf die Bäume nicht möglich ist.

Der prognostizierte sehr schlechte Zustand der Buchen und auch das gefahrträchtige Verhalten der Bäume bei Fällung hat sich dann bei der Entnahme der Bäume bestätigt.

Dieser Sachverhalt wurde am 19. April 2023 auf einem Vor-Ort-Termin zusammen mit Vertretern der anerkannten Naturschutzvereinigungen NASA und NABU erläutert.

Die Tatsache, dass aufgrund der Gefahr im Verzug ohne vorherige Genehmigungserteilung gehandelt werden durfte, bedeutet jedoch nicht, dass eine Prüfung im vorliegenden Fall entbehrlich ist. Die Auswirkungen der „Gefahr im Verzug"-Maßnahmen werden im Rahmen einer nachzuholenden Prüfung (voraussichtlich auf Grundlage von Verträglichkeitsstudien eines vom Unternehmer beauftragten Fachbüros) bewertet. Dies bildet dann auch die Grundlage für die Wiederherstellung bzw. die Bestimmung von erforderlichen sogenannten Kohärenzmaßnahnahmen (Maßnahmen, die der Erhaltung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietsnetzwerkes Natura 2000 dienen). Die Einhaltung der durch die UNB festgelegten nachlaufenden Prüfungen und Auflagen (zum Beispiel Belassen von Totholz im Wald) werden kontrolliert.

Es ist nachvollziehbar, dass die massiven Eingriffe in den geschützten Wald im Rahmen der Gefahrenabwehr sowohl Anwohner wie am Naturschutz interessierte Bürger sehr beunruhigen.

Ich versichere Ihnen aber, dass der Gesamtvorgang zum Anlass genommen wird, die Durchführung der naturschutzrechtlich sowie naturschutzfachlich gebotenen Prüfungen mit der gebotenen Konsequenz sicherzustellen. Ich hoffe, dass die vorstehenden Informationen für das Verständnis für die behördliche Aufstellung hilfreich sind.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Enders
Abteilungsleiter